

三份合同：定价决定 + 怎么选（先看这个）

乙方：成都修苾科技有限公司
产品：客来来（本仓库现状 = 高级 MVP / 可演示，非完整商用 SaaS）
定价基准日：2026-07-09

一、我定的价格（对外可谈，对内是锚）

方案	甲方现金	修苾收益权/股比	阶段 1 交付范围	主推对象
一（主推）	¥20,000	40%	MVP 窄范围（见下）	对方没多少钱、可谈股份
二（折中）	¥50,000	20%	同左	能挤一点钱、不愿让 40%
三（清晰）	¥80,000	0%（收益全归甲方）	同左 + IP 更偏甲方	不让股 / 后面有预算

为什么是这些数（基于本仓库）

- 代码已有：桌面端 + FastAPI、登录/消息/客户/漏斗/设置、微信·企微相对完整，演示能力强。
- 仍缺：生产硬认证、真短信、多租户、计费、多数渠道仅骨架。
- 阶段 1 只承诺「可演示 + 指定渠道可联调 + 可部署」，不承诺 12 渠道全通、不承诺完整 SaaS。
- 纯服务费市场锚约 8~15 万；方案三收 8 万对齐现状；方案一用 2 万现金 + 40% 补齐差价；方案二 5 万 + 20% 居中。

谈判底线（不要给对方看）

	底线	理想（已写入合同）
方案一现金	≥ 1.5 万	2 万
方案一比例	≥ 30%	40%
方案二现金	≥ 4 万	5 万
方案二比例	≥ 15%	20%
方案三 MVP	≥ 6 万	8 万
共同	公司收款；不垫云资源；去重庆须书面	

二、三份合同共同的阶段 1「窄 MVP」（写进附件）

做：

1. 测试/演示环境可稳定运行（关 Mock 或明确演示模式）
2. 登录鉴权可用（含当前扫码登录相关能力按验收清单）
3. 主路径：消息 / 客户 / 漏斗 可演示走通
4. 微信主路径可联调（公众号或开放平台，以双方确认的一种为准）
5. 基础安全：生产关闭软认证放行；密钥与账号清单交接
6. Docker/约定方式部署说明 + 一次部署协助

不做（除非另签加钱）：

- 12 渠道全开通、电商/海外真联调
- 多租户 SaaS、订阅计费、等保
- 7×24 运维、重庆客户现场（属阶段 2，另确认）

企微：可作为加项（建议 +¥10,000 或计入方案一股权对价已覆盖的「有限支持」，合同里写清勾选）。

三、下午怎么抛

- 1. 先讲产品与 MVP (专业)。
- 2. 硬前提：书面敲定前不对付费客户正式承诺、不默认去重庆。
- 3. 一句话报价结构：
> 现金紧就走「2 万启动 + 项目收益权 40%」；能多出一点就「5 万 + 20%」；不想让收益权就「MVP 8 万买断交付」。
- 4. 主推方案一；对方嫌 40% → 退方案二；明确不让股 → 方案三。

四、文件清单

文件	内容
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.md	¥2万 + 40%
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.md	¥5万 + 20%
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.md	¥8万，无股权
本文件	定价与选择

甲方公司全称会后填入三份正文封面即可。

客来来产品合作协议 (方案一)

低现金启动 + 项目收益权 40%

乙方：成都修苾科技有限公司
适用：甲方现金有限，愿意以项目收益权/股权换技术与既有产品投入。
本文件为商务草稿，非正式法律意见；签署前建议律师审阅。
定价：现金合计 人民币 20,000 元 + 可分配收益 甲方 60%：乙方 40%。

封面

项目	内容
协议名称	《客来来产品合作协议 (收益权合作版) 》
协议编号	XC-KLL-2026-A-__
签署日期	__年__月__日
甲方 (业务/运营方)	_____ (统一社会信用代码：_____)
乙方 (技术方)	成都修苾科技有限公司 (统一社会信用代码：_____)
产品	客来来 (桌面端、后端、渠道与相关能力，以本仓库及附件范围为准)
合作原则	分阶段推进；未书面确认不得进入付费客户对接

第一条 背景与总原则

- 1.1 乙方以公司名义投入客来来既有技术成果与后续约定研发；甲方负责业务、客户与运营。
- 1.2 双方确认需避免再次出现资金不清、配合失控、中途搁置。
- 1.3 门禁条款： 在本协议签署生效，且当期《阶段确认单》完成前，任一方不得对外以双方名义向付费客户作出正式商务承诺，亦不得要求乙方必须前往重庆或其他客户现场。
- 1.4 本协议替代此前个人名义或口头约定中与本协议冲突的部分；历史事项按附件二切割。

第二条 合作阶段

阶段 0：方案对齐与配合观察

- 同步产品思路与 MVP 方案；与甲方技术团队（含肖工团队）开发对齐。
- 乙方可参会、对齐、评审；不对客户作付费承诺、不默认赴客户现场、不垫付生产费用。
- 观察期建议 ____ 个工作日（建议 10~15 日）：看需求收敛、对接人、交付节奏、是否口头加需求不谈成本。
- 出口：签署本协议并进入阶段 1，或任一方书面暂缓。

阶段 1：MVP 搭建与内部验收

- 进入条件：本协议生效 + 附件三范围确认 + 第四条启动款到账。
- 出口：双方签署阶段 1 验收确认单。

阶段 2：付费客户与商业化（含是否赴重庆）

- 进入条件：阶段 1 已验收 + 第五条收益权已生效 + 如需现场则另签《客户现场确认单》。
- 重庆等客户现场：不因阶段 0/1 自动成立；差旅默认甲方承担；甲方暂无力支付的，可从后续可分配收益中优先报销后再按比例分成。

第三条 分工

事项	甲方	乙方（成都修苾科技有限公司）	肖工团队
产品方向与优先级	主责拍板	方案与技术建议	按拍板执行开发
阶段 1 技术交付	验收、提供测试条件	主责（附件三）	协同（附件三列明）
客户商务、报价、签约	主责	未经书面授权不作最终承诺	不作最终承诺
云账号/域名/开放平台主体与费用	主责	限权协助配置	按授权操作
客户现场	组织	仅阶段 2 书面确认后参加	按甲方安排
肖工团队费用与管理	甲方自行承担	不与肖工个人形成劳务关系	—

第四条 成本与现金对价（已定价）

4.1 甲方应向乙方支付的现金（公司账户）

节点	金额（人民币）	条件
签约后 5 个工作日内	8,000	启动费（到账后启动阶段 1）
阶段 1 验收通过后 5 个工作日内	12,000	MVP 验收款
合计	20,000	不含云资源、认证、差旅等外部费用

乙方收款后开具合法发票（税率/含税：_____）。

4.2 外部成本

服务器、域名、证书、微信等认证、短信、渠道费用、客户招待等：甲方承担。
未经乙方书面同意，乙方无义务垫付；经授权代垫的，从甲方应付款或乙方可分配收益中优先扣除。

4.3 禁止

要求乙方以个人账户收款、以个人资质做生产认证，或未书面确认要求垫付的，乙方有权拒绝并暂停服务。

第五条 收益权（本方案核心，已定价）

5.1 合作载体（签署前勾选）

☒ 默认推荐 A ☐ 勾选 B 则覆盖 A 的长期安排

A. 项目收益权（可先落地）
就「客来来」本项目可分配收益：

主体	比例
甲方	60%
乙方（成都修苾科技有限公司）	40%

B. 项目公司股权（条件成熟时）
设立或装入项目公司时，股权比例原则上为甲方 60%：乙方 40%；落地前仍按 A 分配；落地后另签章程/股东协议，收益分配与股权分红衔接。

5.2 乙方 40% 的对价

- 1. 合作前已存在的客来来代码、设计与技术文档之项目使用权投入；
- 2. 阶段 1 附件三范围内的技术交付与架构把关；
- 3. 阶段 2 约定范围内的有限技术支持（不含无限制定制）。

5.3 收入口径

可分配收益 = 客户实收款项 - 经双方书面确认的本项目直接成本（云资源、渠道费、已确认差旅等）。
未回款合同额不参与分配。

5.4 结算

每自然季结束后 10 个工作日内甲方出具对账单；乙方 5 个工作日内确认；确认后 10 个工作日内付至乙方公司账户。
乙方每年可查阅与本项目收益相关的对账资料不超过 2 次。

5.5 稀释

引入新投资导致乙方比例被动稀释的，须经乙方书面同意，或另行约定反稀释。

5.6 未完成第五条的效果

不得进入阶段 2，不得要求乙方赴客户现场。

第六条 风险、暂停与责任

- 6.1 商务与客户承诺、数据合规主责：甲方。附件三范围内技术交付：乙方。
- 6.2 第三方平台（微信等）政策变更、审核失败，非乙方单方过错的，不视为乙方违约；双方应及时协商调整范围或工期。
- 6.3 暂停权（防再次搁置）：出现下列情形之一，乙方可书面暂停且不构成违约：
- （1）门槛费逾期超过 10 日；
 - （2）超过 10 个工作日无有效对接人或无法确认关键需求；
 - （3）未完成第五条却要求进入阶段 2 / 客户现场；
 - （4）要求个人收款或个人生产资质。
- 6.4 直接损失赔偿上限：本协议项下甲方已向乙方支付的现金总额（故意或重大过失除外）。

第七条 知识产权

- 7.1 合作前客来来既有成果：归乙方；甲方享有本项目经营所需使用权。
- 7.2 本协议期内为项目新开发的定制成果：双方共有；任一方将之用于开发直接竞争产品并对外销售的，须书面同意。
- 7.3 商标「客来来」：☐ 共有 ☐ 甲方持有并授权本项目使用（签署前选定）。
- 7.4 开源组件遵循原许可。资产与账号见附件一。

第八条 期限、退出与防踢出

- 8.1 期限 24 个月，可书面续约。
- 8.2 终止时：已产生未分配收益按 60:40 结清；到期现金义务应付清。
- 8.3 退出保护： 甲方非因乙方重大违约而单方终止的，乙方对终止前已签约客户之回款，在终止后 12 个月内 仍按 40% 计提。
- 8.4 乙方非因甲方违约单方终止的，8.3 不适用；已验收对价不退。

第九条 其他

- 9.1 附件为本协议组成部分。变更须书面确认。
- 9.2 争议协商不成，提交 成都仲裁委员会 仲裁。
- 9.3 本协议一式贰份，双方各执壹份，盖章生效。

甲方（盖章）_____ 日期：_____

乙方（盖章）成都修苾科技有限公司 _____ 日期：_____

附件一：资产与账号清单

资产	当前持有	目标归属	备注
Git 仓库（含 kellai）		修苾组织或共管	个人仓迁移方式另书
域名 / 云账号		甲方	
微信开放平台等		甲方	
密钥与证书		甲方保管，乙方限权	

附件二：历史事项切割

事项	是否承接	责任方
旧服务器/欠费/关停	是/否	
旧合作方仍持账号	是/否	甲方主协调
个人名义口头承诺	默认否	未写入附件者不承接
未付款历史工作量	是/否	金额：_____

附件三：阶段 1 MVP 范围与验收（已按仓库现状收窄）

做

1. 测试/演示环境可稳定运行；明确是否关闭前端 Mock。
2. 登录鉴权主路径可用。
3. 消息中心、客户管理、漏斗主路径可演示走通。
4. 微信约定形态（☐ 公众号客服 ☐ 开放平台 OAuth，勾选一种）主路径可联调。
5. 生产配置关闭软认证放行；完成账号/密钥清单交接。
6. 约定方式部署说明 + 一次部署协助。

不做（除非补充协议）

12 渠道全开、电商/海外真联调、多租户计费、等保、7×24 运维、客户现场。

可选加项

☐ 企业微信主路径联调：另计 ¥10,000 或书面计入本收益权对价已覆盖的有限支持（二选一，签署时勾定）。

验收

甲方收到验收通知后 5 个工作日内反馈，逾期视为通过。
计划完成：签约后 ____ 周（建议 4~8 周）。
甲方技术对接人：____ 肖工：____ 乙方对接人：____

附件四：阶段确认单 / 客户现场确认单（可复印）

确认类型	☐ 阶段1验收 ☐ 进入阶段2 ☐ 客户现场（地点：____）
摘要与未决事项	未决事项未关闭则不视为已授权
甲方签字/日期	
乙方签字/日期	
现场差旅承担	默认甲方；或：____

客来来产品合作协议（方案二）

服务费 ¥50,000 + 项目收益权 20%

乙方：成都修苾科技有限公司
适用：甲方能支付一定现金，希望降低技术方收益权比例。
本文件为商务草稿，非正式法律意见。
定价：阶段 1 现金 人民币 50,000 元 + 可分配收益 甲方 80%：乙方 20%。

封面

项目	内容
协议名称	《客来来产品合作协议（服务费+收益权版）》
协议编号	XC-KLL-2026-B-____
签署日期	____年__月__日
甲方	____（统一社会信用代码：____）
乙方	成都修苾科技有限公司（统一社会信用代码：____）
产品	客来来
原则	分阶段；书面门禁同方案一精神

第一条 背景与门禁

1.1 乙方以公司名义提供技术服务并投入既有成果；甲方负责业务与客户。
1.2 门禁：未签署本协议并完成阶段确认前，不对付费客户作正式承诺，不要求乙方必须赴重庆等客户现场。
1.3 历史事项见附件二；替代冲突的个人/口头约定。

第二条 阶段

阶段	内容	进入条件
0	产品/MVP 同步，与肖工团队对齐，观察配合	可参会；非客户授权

阶段	内容	进入条件
1	MVP (附件三)	协议生效 + 启动款到账
2	付费客户/现场	阶段1验收 + 收益权条款生效 + 现场确认单 (如需)

重庆等现场：差旅默认甲方；须书面确认乙方职责与天数。

第三条 分工

与方案一相同：甲方主商务与拍板、承担肖工团队费用；乙方主附件三技术交付；未经授权不作客户侧最终报价承诺。

第四条 费用 (已定价)

4.1 阶段 1 服务费 ¥50,000

节点	金额 (元)	比例
签约后 5 个工作日内	15,000	30%
主路径可演示 (双方书面确认) 后 5 日	20,000	40%
阶段 1 验收通过后 5 日	15,000	30%
合计	50,000	100%

发票：付款后由乙方开具。含税/税率：_____。

4.2 外部成本

云资源、认证、域名、短信、差旅等：甲方；乙方不垫付。

4.3 阶段 2 可选支持

- 包月技术支持：8,000 元/月 (含约定人天) ；或
- 人天：1,200 元/人天
- 客户现场 (含 2 天) ：5,000 元 + 差旅实报实销 (甲方) ，超出按人天计。

第五条 收益权 (已定价)

5.1 比例

主体	比例
甲方	80%
乙方 (成都修苾科技有限公司)	20%

5.2 口径与结算

可分配收益 = 客户实收 - 双方确认的本项目直接成本。
每季度对账支付；规则同方案一 (出账 10 日 / 确认 5 日 / 付款 10 日) 。
查阅权：每年不超过 2 次。

5.3 门禁

本条未书面确认完整前，不得进入阶段 2。

5.4 说明

乙方已收取阶段 1 服务费 5 万元，故收益权低于方案一之 40%。

第六条 知识产权

- 6.1 既有客来来成果：归乙方；甲方本项目使用权。
- 6.2 本协议期内按附件三新开发的项目定制代码：验收且阶段 1 款项结清后归甲方；通用组件、框架、工具库归乙方。
- 6.3 商标：☐甲方 ☐共有（签署前选定）。

第七条 风险、暂停、退出

- 7.1 商务/合规主责甲方；附件三技术交付主责乙方。
- 7.2 暂停权：逾期付款超 10 日；超 10 个工作日无对接人；未完成第五条却要求进客户现场；要求个人收款——乙方可暂停。
- 7.3 退出保护：甲方非因乙方重大违约单方终止的，乙方对终止前已签约客户回款，在 6 个月内 仍按 20% 计提。
- 7.4 赔偿上限：甲方已付服务费总额（故意/重大过失除外）。

第八条 期限与争议

期限 18 个月，可续约。

争议：协商不成提交 成都仲裁委员会 仲裁。

一式贰份，盖章生效。

甲方（盖章）_____

乙方（盖章）成都修苾科技有限公司 _____

附件三：阶段 1 MVP（同方案一窄范围）

做：环境可运行、登录、消息/客户/漏斗主路径、微信一种形态联调、关软认证、部署协助一次。

不做：12 渠道全开、多租户计费、等保、7×24、默认客户现场。

可选：企微主路径 +¥10,000。

验收期 5 个工作日；计划 ____ 周。

（附件一资产清单、附件二历史切割、阶段确认单结构同方案一，签署时一并打印。）

客来来技术服务合同（方案三）

纯里程碑服务费·阶段 1 合计 ¥80,000

乙方：成都修苾科技有限公司

适用：甲方不让股、要权责清晰；或后续有预算。

本文件为商务草稿，非正式法律意见。

定价：阶段 1 人民币 80,000 元；无股权/收益分成（项目收益归甲方）。

封面

项目	内容
协议名称	《客来来技术服务合同（里程碑版）》
协议编号	XC-KLL-2026-C-____
签署日期	____年__月__日
甲方	_____（统一社会信用代码：_____）

项目	内容
乙方	成都修苾科技有限公司（统一社会信用代码：_____）
产品	客来来
原则	先书面后客户；按交付收费，无收益权

第一条 服务内容与阶段

- 1.1 乙方按附件三范围提供阶段 1 MVP 技术服务；甲方提供需求确认、验收、付款及必要资质/账号。
- 1.2 阶段 0：可参与方案同步与肖工团队对齐；不构成赴客户现场或付费客户承诺义务。
- 1.3 阶段 1：启动款到账后开始；按里程碑验收付款。
- 1.4 阶段 2：上线支持、客户现场等须另签确认单/报价单，不适用「已签本合同即自动包含」。

第二条 分工

- 甲方：拍板、验收、付款、客户商务、云与开放平台主体、肖工团队费用。
- 乙方：附件三范围内研发、联调、文档、约定支持。
- 肖工团队：甲方人员；不与乙方建立劳务关系。

第三条 费用（已定价）

3.1 阶段 1 · MVP 固定总价 ¥80,000

里程碑	交付标准	金额（元）
M1 启动	范围冻结、环境恢复计划、排期确认	24,000（30%）
M2 主路径	登录 + 消息/客户/漏斗可演示；Mock 策略书面确认	32,000（40%）
M3 验收	微信约定形态主路径联调 + 关软认证 + 部署协助完成并验收	24,000（30%）
合计		80,000

各节点双方确认/验收后 5 个工作日内 付至乙方公司账户；乙方开票。

3.2 逾期

逾期超 10 日：乙方可暂停；超 20 日：乙方可解除，已完成工作量按比例结算。

3.3 外部成本

全部甲方承担；乙方不垫付。

3.4 阶段 2 增购价目（需书面确认才生效）

项目	价格
生产上线支持（5 个工作日窗口）	12,000
客户现场（重庆等，含 2 天）	8,000 + 差旅实报实销（甲方）
超出人天	1,500 元/人天
月度维护	10,000 元/月
企业微信主路径联调（若阶段1未含）	10,000

第四条 知识产权

- 4.1 合作前既有成果：归乙方；甲方获得本项目永久、不可撤销、非独占业务使用权（可自用运营；未经同意不得将源码转售给第三方竞品厂商）。
- 4.2 本合同期内按附件开发的项目定制代码：对应里程碑验收且款项结清后归甲方。
- 4.3 通用框架、工具库、开源依赖：归乙方或原权利人。
- 4.4 商标由甲方自行申请持有（费用自理），或双方另议。
-

第五条 门禁与风险

- 5.1 未付 M1 启动款，不启动阶段 1。
- 5.2 未签阶段 2 确认单，乙方无义务赴重庆或对接付费客户。
- 5.3 甲方对外承诺超出附件范围的功能/交期，自行承担；乙方仅按书面变更单执行并加价。
- 5.4 第三方平台审核失败等非乙方单方过错，工期顺延，双方协商是否变更范围。
- 5.5 赔偿上限：本合同已付金额（故意/重大过失除外）。
-

第六条 验收与期限

- 6.1 甲方验收期 5 个工作日，逾期未反馈视为通过。
- 6.2 阶段 1 计划周期：签约后 ____ 周（建议 4~8 周）。
- 6.3 争议：协商不成提交 成都仲裁委员会 仲裁。
- 6.4 一式贰份，盖章生效。

甲方（盖章）_____

乙方（盖章）成都修苾科技有限公司 _____

附件三：阶段 1 MVP 范围（与方案一/二一致的窄范围）

做：环境可运行；登录；消息/客户/漏斗主路径；微信一种形态联调；关闭软认证放行；部署说明与一次协助。

不做：12 渠道全开、电商海外真联调、多租户 SaaS 与计费、等保、7×24、默认包含客户现场。

变更：超出范围须书面变更单并调整费用与工期。

附件：资产清单 / 历史切割 / 阶段确认单

签署时与方案一附件结构一并使用；历史口头承诺默认不承接，除非写入附件。
